


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:
sp30cr@tj.sp.gov.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0021581-28.2017.8.26.0050 CONTROLE 595/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 1792/2017 - 33º Distrito Policial - Pirituba, 232/2017 - 33º Distrito Policial - Pirituba**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ELIOMAR SANTOS DE AQUINO JUNIOR**

 Data da Audiência: **29/08/2017**

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 29 de agosto de 2017, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 30ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) **MÁRIO RUBENS ASSUMPÇÃO FILHO**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O(A) senhor(a) Porteiro(a) dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) **Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). LUIS GABOS ALVARES**; o(a)s ré(u)s **ELIOMAR SANTOS DE AQUINO JUNIOR** e seu **Defensor(es), DRA FLÁVIA QUINTAES LOUVAIN, Defensora pública. Iniciados os trabalhos**, o(a)s ré(u)s foi interrogado(a)s. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva do policial Rogerio, hoje ausente. **Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes. Dada a palavra ao Dr Promotor de Justiça, em debates orais, sustentou** a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas. Com relação à pena requeria acima do mínimo em virtude da reincidência. Acrescentou que, pelas circunstâncias do delito requeria o regime fechado, sem benefícios e a manutenção da prisão cautelar, observando-se sua reincidência. **Dada a palavra a Dra. Defensora, em debates orais, sustentou** a absolvição pela insignificância, negativa de autoria e insuficiência de provas reiterando em todos os termos a defesa preliminar já apresentada e de forma subsidiária em caso de condenação requeria aplicação de pena mínima, regime mais brando, substituição e possibilidade de recorrer em liberdade. **A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito**: homologo a desistência das partes. **Vistos, ELIOMAR SANTOS DE AQUINO JUNIOR**, qualificado nos autos, foi(ram) denunciado(s) como incurso(s) no 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia, hora e local, nesta Cidade, melhor descritos em denuncia, foi surpreendido por policiais na posse de 37 porções de *maconha*, 100 invólucros de cocaína e 65 pedras de crack e R\$20,00 em dinheiro, para fins de tráfico, a qual determina dependência física e psíquica, sem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

 Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
 - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autorização, em desacordo com determinação legal. O réu foi noticado, ofereceu defesa preliminar, a denúncia foi recebida e o réu citado. Na instrução, foi ouvida 01 testemunha e, ao final, foi interrogado. Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição. **É o relatório. Fundamento e Decido.** A materialidade do delito imputado ao réu encontra respaldo no auto de prisão em flagrante delito (termo de constatação e constatação provisória) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 159). Da mesma forma a autoria imputada ao acusado, senão vejamos: A testemunha policial Júlio César afirmou que, em diligência por local já conhecido pela venda de entorpecente, deparou-se com o acusado, o qual estava sentado próximo a um terreno baldio, o que despertou suspeita. Conseguiram surpreender e abordar o acusado e na revista pessoal lograram encontraram uma pochete com o entorpecente dentro em quantidade e variedade descrito na denúncia. Para ele, o acusado confessou a traficância e justificou sua conduta na necessidade financeira. Como se vê, a declaração do policial civil em juízo é coesa e bastante clara em relação àquelas prestadas na fase policial. Pequenas contradições não podem diminuir o seu valor *probandi*, porque é da natureza humana também as limitações impostas pelo próprio tempo. Fato é que as provas colhidas na fase inquisitorial foram repetidas, dentro da medida do possível, na fase processual, onde o policial reiterou aquelas antigas afirmações. Tais declarações, por sua vez, não restaram infirmadas pelas demais provas obtidas em instrução, onde o réu, já condenado em outras oportunidades, não trouxe nenhuma prova. Ademais, não há motivo para se limitar a validade de seus depoimentos, pois os policiais são pessoas sérias e que estavam no desempenho de suas funções, os quais não teriam nenhum motivo para imputar crime tão grave a inocentes. Dessa forma, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já decidido, é *"inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório"* (TACrimSP, RT 530/372). Ainda, no mesmo sentido: TACrimSP, Acrim 795.471, RDJTACrimSP 18/80. Ademais, diante da forma de acondicionamento da droga e a grande quantidade apreendida, cabia à Defesa a prova dos fatos alegados em contraposição às afirmações ministeriais e provas dos autos, sendo de rigor a condenação. Note-se, por fim, que em vista da apreensão de quantidade significativa de "droga", cabia à Defesa a prova dos fatos alegados em contraposição às afirmações ministeriais. O mesmo caminho trilha a jurisprudência que ora colaciono: *"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288). Destarte, forma-se um juízo de convicção quanto à materialidade do delito de tráfico ilícito de substâncias psicotrópicas e autoria imputada ao réu, sendo de rigor uma decisão condenatória. **Passo à dosimetria da pena do réu.** Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, para o delito previsto no artigo 33 "caput", da lei nº 11.343/06, o réu seria portador de maus antecedentes diante da reincidência que se constata em sua Folha de Antecedentes. Contudo, eventual majoração nessa primeira fase e posterior aumento em segunda fase acarretaria *bis in idem*. Assim, a pena base é fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um dia-multa fixado em seu mínimo legal. Portanto, em segunda fase de aplicação da pena, há que ser aplicada majorante de 1/5 totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um dia-multa fixado em seu mínimo legal. Não tem incidência a hipótese de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a reincidência advinda de condenação anterior. Fixo tal pena em definitiva à minguia de outras causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao caso em tela. Incabível na espécie, outrossim, a substituição da pena por restritiva de direitos, por se tratar de medida incompatível com a natureza do crime e a personalidade já desviada da moral média, em se tratando de reincidente. Tendo em vista também a natureza do crime cometido, equiparado a hediondo, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º da Lei 8072/90 e artigo 33, § 2º, alínea "a", c.c. § 3º, do Código Penal). **Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,** julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu ELIOMAR SANTOS DE AQUINO JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de **06 (seis) anos de reclusão**, a ser cumprida inicialmente em regime **fechado**, além do pagamento de multa no valor equivalente a **600 (seiscentos) dias-multa**, cada um dia-multa fixado em um trigésimo do maior salário mínimo vigente no país à época dos fatos, como incurso na pena do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006. **Outrossim**, CONDENO também o sentenciado ao perdimento das importâncias apreendidas em seu poder, como fruto do ilícito penal, e em favor da União, tendo em vista a forma de acondicionamento e o valor trocado, que autoriza a interpretação de serem numerários advindos do comércio ilegal de drogas. Transitada esta em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. O réu não poderá apelar em liberdade, diante da gravidade do delito, pois responderam presos a todo o processo, máxime agora, diante de sentença condenatória, sendo necessária a custódia a fim de resguardar a lei penal, a qual prevê o sistema de progressão de regimes como forma de ressocialização. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se guia provisória se o caso. Custa pelos condenado. **Publicada**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****30ª VARA CRIMINAL**

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em audiência, saem todos intimados. Registre-se e Cumpra-se. Nada mais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, , **(Cezar Friaça Cardoso)**, escrevente, digitei e subscrevi.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):